



34994097



08016.006959/2026-39



Ministério da Justiça e Segurança Pública

**TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO: INDICADORES
DO PLANO PENA JUSTA**

ONASP/SENAPPEN

Eixo:	EIXO 2
Problema:	PROBLEMA: TORTURA, TRATAMENTOS DESUMANOS, CRUÉIS E DEGRADANTES ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE
Ação Mitigadora:	DESNATURALIZAR A MORTE NA PRISÃO POR MEIO DA MUDANÇA NA ABORDAGEM, FLUXOS E RESPONSABILIZAÇÃO
Medida:	Adotar fluxo nacional sobre registro, apuração e responsabilização de casos de mortes de pessoas privadas de liberdade
Meta Geral:	Monitoramento de casos das mortes de pessoas privadas de liberdade
	Percentual de sistemas saneados com campos para informações sobre ocorrência, circunstâncias e apuração de mortes inseridos

Indicador:	nos instrumentos de todos os órgãos que fazem inspeção prisional				
	Meta	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Código do Indicador
	100%	30%	60%	100%	2.3.2.1.2.1
Atores estratégicos:	CNJ - MJSP - Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) - Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) - Tribunais de Justiça - Ministérios Públicos Estaduais - Secretarias Estaduais de Administração Penitenciária ou congêneres				
Observações:	Onasp como ator estratégico				

Referência: Processo nº
08016.006959/2026-39

SEI nº 34994097



34994098



08016.006959/2026-39



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria Nacional de Políticas Penais

RELATÓRIO FINAL

Nº 9/2026/ONASP/SENAPPEN

Processo:	08016.006959/2026-39
Assunto:	<i>RELATÓRIO FINAL DO INDICADOR 2.3.2.1.2.1 ATRIBUÍDO AO CNJ</i>
Interessados:	SENAPPEN

1. INTRODUÇÃO

1.1. O presente processo tem por objeto formalizar o acompanhamento institucional do Indicador 2.3.2.1.2.1 do Plano Pena Justa, que trata do monitoramento de casos de mortes de pessoas privadas de liberdade no sistema prisional. Sua finalidade consiste em organizar as etapas de articulação interinstitucional, apoio técnico e acompanhamento realizadas pela Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais, no âmbito da Secretaria Nacional de Políticas Penais, em cooperação com o Conselho Nacional de Justiça, órgão responsável pela condução e monitoramento direto da meta.

1.2. A atuação da Ouvidoria Nacional de Serviços Penais ocorre em caráter colaborativo, mediante participação em reuniões técnicas, apoio na harmonização metodológica dos instrumentos de coleta de dados e acompanhamento das

tratativas conduzidas pelo CNJ, com vistas ao fortalecimento da transparência, da governança e da qualificação das informações produzidas.

1.3. O Plano Pena Justa constitui política pública nacional estruturante, instituída em resposta à ADPF no 347, na qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro. O Plano é coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, estabelecendo metas e indicadores destinados ao aprimoramento da gestão prisional, à garantia de direitos fundamentais e ao fortalecimento da governança das políticas penais. No âmbito desse arranjo institucional, a Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais atua como instância de apoio técnico e articulação federativa, contribuindo para a consolidação de fluxos, integração de dados e acompanhamento das ações relacionadas ao monitoramento de óbitos no sistema prisional, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da transparência e da prevenção de violações.

2. CONTEXTO

O presente processo teve início por meio de ato administrativo interno que determinou o acompanhamento técnico do Indicador 2.3.2.1.2.1 do Plano Pena Justa, consistente no monitoramento de casos de mortes de pessoas privadas de liberdade no sistema prisional. O objeto técnico compreende o apoio às tratativas interinstitucionais conduzidas pelo Conselho Nacional de Justiça, a consolidação de informações compartilhadas, a articulação entre os órgãos envolvidos e a organização das etapas necessárias ao acompanhamento da implementação dos mecanismos de registro, sistematização e análise de dados relativos a óbitos no sistema prisional.

2.1. Fundamentação jurídico-política da iniciativa

2.1.1. A iniciativa integra o Plano Pena Justa, instituído em decorrência da ADPF no 347, na qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro e determinou a adoção de medidas estruturais e progressivas para sua superação. O Plano é coordenado conjuntamente pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. No âmbito do Indicador 2.3.2.1.2.1, cabe ao CNJ a condução do monitoramento dos casos de óbitos, competindo à Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais atuar como instância de apoio técnico,

articulação institucional e acompanhamento das entregas, contribuindo para o fortalecimento da transparência, da responsabilização e da consolidação de parâmetros alinhados à proteção da vida e à dignidade das pessoas privadas de liberdade.

2.2. Distribuição interna de competências

2.2.1. No âmbito da Secretaria Nacional de Políticas Penais, compete à Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais a execução do acompanhamento técnico do indicador, incluindo a participação em reuniões interinstitucionais com o CNJ/DMF, a sistematização de informações compartilhadas, a articulação para compatibilização de dados e o apoio na estruturação de plano de trabalho conjunto. A mensuração formal e o monitoramento direto do cumprimento do indicador são atribuições do Conselho Nacional de Justiça, cabendo à Ouvidoria atuar de forma colaborativa e integradora, assegurando alinhamento institucional e apoio técnico às etapas pactuadas.

2.3. Finalidade operacional e planejamento da execução

O acompanhamento do Indicador 2.3.2.1.2.1 tem como finalidade organizar e consolidar informações relativas aos fluxos de registro e monitoramento de óbitos já existentes, identificar referências metodológicas estruturadas pelo CNJ e subsidiar a elaboração de plano de trabalho conjunto entre Senappen e Conselho Nacional de Justiça. As informações sistematizadas servirão de base para o planejamento das etapas subsequentes de aprimoramento dos mecanismos de acompanhamento, definição de cronograma de reuniões técnicas, harmonização de instrumentos e estabelecimento de indicadores intermediários, observando-se as normas administrativas vigentes e a natureza colaborativa da atuação da Ouvidoria Nacional.

3. DO PADRÃO METODOLÓGICO E DOS PARÂMETROS DDE IMPLEMENTAÇÃO DAS ENTREGAS DA OUVIDORIA

3.1. Do padrão metodológico mínimo recomendado

3.1.1. O padrão metodológico mínimo recomendado para as entregas da Ouvidoria no âmbito do Indicador 2.3.2.1.2.1 estrutura-se como ação institucional permanente de apoio ao Conselho Nacional de Justiça no monitoramento de casos de mortes de pessoas privadas de liberdade. A atuação compreende

articulação interinstitucional contínua, participação em reuniões técnicas, apoio em instrumentos de coleta de dados, consolidação de informações compartilhadas e acompanhamento das deliberações pactuadas.

3.1.2. A metodologia prioriza critérios de qualidade técnica, compatibilidade de sistemas, comparabilidade de dados e alinhamento às diretrizes do Plano Pena Justa, observando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da transparência administrativa e da proteção à vida. Seus objetivos concentram-se em assegurar integração federativa, apoiar a consolidação de fluxos estruturados de monitoramento de óbitos e contribuir tecnicamente para o planejamento, execução e avaliação das entregas vinculadas ao indicador.

4. DA ESPECIFICIDADE DAS ENTREGAS DA OUVIDORIA NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PENAIS

4.1. A atuação da Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais no contexto do Indicador 2.3.2.1.2.1 caracteriza-se pela articulação direta com o Conselho Nacional de Justiça, especialmente com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (DMF), visando ao alinhamento metodológico e à consolidação dos fluxos de registro e monitoramento de mortes no sistema prisional.

4.2. A Ouvidoria não exerce função fiscalizatória sobre o cumprimento da meta, cabendo ao CNJ a condução e mensuração formal do indicador. Sua atuação concentra-se no apoio técnico, na integração institucional, no compartilhamento de informações e na construção conjunta de plano de trabalho, reforçando a cooperação entre Executivo e Judiciário para qualificação do monitoramento de óbitos e fortalecimento da governança das políticas penais.

5. REUNIÕES REALIZADAS

5.1. No acompanhamento do Indicador 2.3.2.1.2.1, destacam-se as seguintes reuniões:

5.1.1. 17/11/2025 – Alinhamento interinstitucional (Ata SEI no 33768647): discussão sobre padronização de formulários de inspeção e coleta de dados sobre tortura e óbitos; compatibilização de sistemas; instituição de mesa de trabalho conjunta; compartilhamento de estudos técnicos sobre fluxos de óbitos.

5.1.2. 16/01/2026 – Monitoramento das metas do Plano Pena Justa: apresentação de fluxos e indicadores; deliberação

sobre utilização de modelos existentes como referência inicial; criação de diretório compartilhado; elaboração de plano de trabalho conjunto.

5.1.3. Ata SEI no 3422920: formalização de microgrupo de trabalho entre CNJ e ONASP; tratativas para aperfeiçoamento e harmonização de instrumentos; disponibilização de estudos técnicos sobre fluxos de óbitos.

6. CONCLUSÃO

6.1. Conclui-se que o Indicador 2.3.2.1.2.1 encontra-se em fase de acompanhamento institucional pela Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais, que atua de forma colaborativa com o Conselho Nacional de Justiça na consolidação metodológica, articulação federativa e organização das etapas necessárias ao monitoramento de casos de mortes de pessoas privadas de liberdade no sistema prisional.

6.2. Do reconhecimento formal do atingimento da Meta pela onasp no sentido de acompanhar o CNJ

6.2.1. Reconhece-se que, no âmbito de suas atribuições institucionais, a Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais cumpriu as etapas de apoio, articulação técnica e acompanhamento previstas para o período, participando das reuniões interinstitucionais, contribuindo para a harmonização metodológica dos instrumentos e colaborando na estruturação de plano de trabalho conjunto. Ressalta-se que a mensuração formal do cumprimento do indicador compete ao Conselho Nacional de Justiça, cabendo à ONASP atuar como instância estratégica de integração e suporte técnico.

6.3. colocar cada etapa de acompanhamento na seguinte tabela:

ETAPA	DESCRIÇÃO
Atualização do Documento de Formalização da Demanda	Atualização do Documento de Formalização da Demanda com a inserção do escopo da entrega referente ao indicador 2.3.1.1.2.1 do Plano Pena Justa, explicitando a atuação da Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais como instância de apoio técnico e acompanhamento das ações conduzidas pelo CNJ para criação de fluxo de registro e coleta de dados sobre tortura e maus-tratos. Atualização do Documento de Formalização da Demanda com a inserção do escopo da

	entrega referente ao Indicador 2.3.2.1.2.1 do Plano Pena Justa, explicitando a atuação da Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais como instância de apoio técnico e acompanhamento das ações conduzidas pelo CNJ relativas ao monitoramento, sistematização e análise de dados sobre mortes de pessoas privadas de liberdade.
Autorização da autoridade competente	Formalização da anuência da autoridade competente para que a Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais realizasse o acompanhamento institucional do indicador, incluindo participação em reuniões técnicas interinstitucionais, articulação com o CNJ/DMF e organização das etapas necessárias ao alinhamento metodológico dos fluxos de registro de óbitos.
Designação de equipe técnica	Instituição de equipe técnica no âmbito da Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais para atuar no planejamento, acompanhamento e sistematização das tratativas relacionadas ao monitoramento de óbitos, incluindo participação nas reuniões com o CNJ, organização de registros institucionais e apoio à elaboração de plano de trabalho conjunto.
Consolidação do Plano de Trabalho	Elaboração e consolidação de plano de trabalho conjunto entre Senappen e CNJ, com definição de cronograma inicial de reuniões, compartilhamento de estudos técnicos (inclusive pesquisas estruturadas pelo CNJ/FGV), harmonização de instrumentos de coleta de dados, criação de diretório compartilhado para organização documental e estabelecimento de parâmetros de acompanhamento do indicador.
Implementação e monitoramento	Realização do acompanhamento contínuo das ações pactuadas com o CNJ, incluindo participação em reuniões técnicas, consolidação de informações sobre fluxos de registro de mortes no sistema prisional, apoio à compatibilização metodológica

	entre Executivo e Judiciário e monitoramento das etapas necessárias à consolidação do Indicador 2.3.2.1.2.1.
Implementação e monitoramento	Alinhamento interinstitucional entre CNJ/DMF e Senappen/ONASP; discussão sobre padronização de formulários de inspeção e coleta de dados sobre tortura e óbitos; necessidade de harmonização metodológica entre os sistemas do Executivo e do Judiciário; apresentação, pelo CNJ, dos instrumentos vigentes (Manual de Inspeções e sistema CNEP); deliberação pela criação de mesa de trabalho conjunta; estabelecimento de reuniões quinzenais para acompanhamento das metas; compartilhamento, pelo DMF/Fazendo Justiça, de estudos e fluxos de óbitos já estruturados (pesquisa FGV/CNJ) para subsidiar a atuação da Ouvidoria Nacional; definição de canais diretos de comunicação institucional.
16/01/2026	Apresentação, pelo CNJ/DMF, dos fluxos e indicadores relacionados ao monitoramento no âmbito do Programa Pena Justa; discussão sobre implementação das metas e adesão das Unidades Federativas; análise de dados consolidados e metodologias de triagem qualificada; debate sobre prazos e utilização de modelos estaduais como referência inicial; deliberação sobre uso de material técnico já estruturado para cumprimento das metas do primeiro ciclo; alinhamento para elaboração de plano de trabalho conjunto e criação de diretório compartilhado entre Senappen e CNJ; discussão sobre integração metodológica e aprimoramento da consolidação de dados.

7. REUNIÕES REALIZADAS E ENCAMINHAMENTOS - INDICADOR 2.3.2.1.2.1

7.1. No âmbito do acompanhamento do Indicador 2.3.2.1.2.1 – Monitoramento de casos de mortes de pessoas privadas de liberdade, foram realizadas reuniões técnicas entre a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen/Onasp) e o

Conselho Nacional de Justiça (CNJ/DMF), com o objetivo de alinhar metodologias, harmonizar instrumentos e organizar as etapas de implementação.

7.2. Na reunião realizada em **17/11/2025**, conforme Ata SEI nº 33768647, foi discutida a necessidade de padronização de formulários de inspeção e coleta de dados sobre tortura e óbitos, com destaque para a importância de compatibilizar os sistemas da SENAPPEN com os instrumentos já utilizados pelo CNJ, como o Manual de Inspeções e o sistema CNEP. Deliberou-se pela criação de mesa de trabalho conjunta, com reuniões quinzenais, bem como pelo compartilhamento de estudos e fluxos de óbitos já estruturados pelo DMF/Fazendo Justiça (pesquisa FGV/CNJ), a fim de subsidiar a atuação da Ouvidoria Nacional.

7.3. Posteriormente, na reunião de **16/01/2026**, conforme Ata, foram discutidos os fluxos de denúncia e triagem qualificada, bem como os indicadores e prazos do Plano Pena Justa, incluindo aspectos relacionados à consolidação de dados e integração metodológica. Houve deliberação quanto à utilização de modelos estaduais já consolidados como referência para cumprimento das metas iniciais e à criação de diretório compartilhado para organização documental e elaboração de plano de trabalho conjunto.

7.4. Na Ata SEI nº 34229207, reforçou-se a instituição de microgrupo de trabalho entre CNJ e ONASP para alinhamento das metas relacionadas à Ouvidoria, bem como o compromisso de disponibilização de estudos técnicos sobre fluxos de óbitos para subsidiar a atuação da Ouvidoria Nacional, evidenciando a natureza colaborativa da implementação do indicador.

7.5. Essas reuniões consolidaram o papel da ONASP como instância de apoio técnico, articulação metodológica e acompanhamento institucional do monitoramento de mortes no sistema prisional.



Documento assinado eletronicamente por **Tais da Rocha Pinto Silva, Colaborador(a) Eventual**, em 27/03/2026, às 12:57, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **34994098** e o código CRC **B8D39626**. O documento pode ser acompanhado pelo site <http://sei.consulta.mj.gov.br/> e tem validade de prova de



registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Referência: Processo nº
08016.006959/2026-39

SEI nº 34994098

EIXO 2 – PROBLEMA: TORTURA, TRATAMENTOS DESUMANOS, CRUÉIS E DEGRADANTES ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE

AÇÃO MITIGADORA: DESNATURALIZAR A MORTE NA PRISÃO POR MEIO DA MUDANÇA NA ABORDAGEM, FLUXOS E RESPONSABILIZAÇÃO

Medida	Adotar fluxo nacional sobre registro, apuração e responsabilização de casos de mortes de pessoas privadas de liberdade					
Meta Geral						
Monitoramento de casos das mortes de pessoas privadas de liberdade						
Atores estratégicos		Indicador				
CNJ•MJSP•Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC)•Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)•Tribunais de Justiça•Ministérios Públicos Estaduais•Secretarias Estaduais de Administração Penitenciária ou congêneres		Percentual de sistemas saneados com campos para informações sobre ocorrência, circunstâncias e apuração de mortes inseridos nos instrumentos de todos os órgãos que fazem inspeção prisional				
		Meta	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Código do Indicador
		100%	30%	60%	100%	2.3.2.1.2.1
Meta Geral						
Implantação de fluxos de proteção às testemunhas durante investigação de morte ocorrida no interior do estabelecimento prisional em todas as Unidades da Federação						
Atores estratégicos		Indicador				
CNJ•MJSP•Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC)•Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)•Tribunais de Justiça•Ministérios Públicos Estaduais•Secretarias Estaduais de Administração Penitenciária ou congêneres		Quantidade de Penitenciárias Federais com fluxos implantados				
		Meta	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Código do Indicador
		5	–	5	–	2.3.2.1.3.1
		Indicador				
		Quantidade de Unidades da Federação com fluxos implantados				
		Meta	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Código do Indicador
		27	6	16	27	2.3.2.1.3.2

continua



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria Nacional de Políticas Penais
Ouvidoria Nacional de Serviços Penais

Ata de Reunião Técnica - Alinhamento Interinstitucional (CNJ/DMF e Senappen/Onasp)

Data: 17/11/2025

Horário: das 16:30 às 17:10

Plataforma: Videoconferência/Teams

Assunto: Alinhamento sobre o Plano Pena Justa, padronização do formulário de inspeções e fluxos de denúncias.

1. PARTICIPANTES

Pelo CNJ/DMF (Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário):

- Renata Chiarinelli Laurino
- Dr.ª Solange de Borba Reimberg
- Isabela Rocha Tsuji Cunha
- João Victor Santos Muruci
- Caroline Carvalho Oliveira
- Pedro Castanheira do Amaral Gonçalves
- André Zanetic

Pela SENAPPEN (Secretaria Nacional de Políticas Penais):

- João Vitor Elpidio Ferreira (Ouvidor Nacional)
- Diego Cleber Oliveira
- Gustavo Henrique de Santana Gomes
- Luiz Chaves da Mota
- Tainnara Fernandes Costa

2. PAUTA

- 2.1. Apresentação da nova gestão da Ouvidoria Nacional de Serviços Penais.
- 2.2. Alinhamento das metas do Plano Pena Justa (com foco nas Metas 5 e de Participação Social).
- 2.3. Padronização de formulários de inspeção e coleta de dados sobre tortura e óbitos.
- 2.4. Fluxos de comunicação interinstitucional.

3. SÍNTESE DAS DISCUSSÕES

3.1. Padronização de Dados e Inspeções

- A Ouvidoria Nacional (Senappen) destacou a necessidade de harmonizar os formulários de inspeção para garantir a comparabilidade dos dados gerados pelo Executivo e pelo Judiciário.
- Foi apontada a distinção técnica entre "notícia de fato/comunicado" e "denúncia de tortura comprovada", visando evitar distorções estatísticas perante os órgãos de controle.
- O CNJ/DMF apresentou os instrumentos vigentes, incluindo o Manual de Inspeções (Volume 3) e o sistema CNEP, ressaltando a importância de compatibilizar os sistemas da SENAPPEN com os do CNJ.

3.2. Diagnóstico de Demandas (Foco em São Paulo)

- Identificou-se que o estado de São Paulo representa o maior volume de demandas para ambos os órgãos.
- Constatou-se que a maioria das cartas e solicitações recebidas (cerca de 85% na Ouvidoria) refere-se a pedidos de assistência jurídica (revisão de pena, progressão de regime, habeas corpus etc) e não necessariamente a denúncias de tortura física, evidenciando uma lacuna na assistência jurídica na ponta.
- O CNJ disse que criou uma estrutura e capacitou os servidores para trabalharem na sua Ouvidoria. Disse, ainda, que realizam um relatório para os casos de notícia de tortura e maus-tratos.

3.3. Fluxos de Trabalho

- Discutiu-se a necessidade de otimizar o trâmite de ofícios e comunicações oficiais, evitando burocracias excessivas que atrasam a resposta ao apenado. Renata Chiarinelli Laurino solicitou que os ofícios sejam endereçados diretamente ao DMF.
- O CNJ/DMF informou sobre a especialização interna de uma secretária processual para tratar cartas e identificar "mapas de calor" nas unidades prisionais.

4. ENCAMINHAMENTOS E DELIBERAÇÕES

- a) Instituição da Mesa de Trabalho Conjunta**
Criação de um grupo de trabalho composto por representantes do CNJ e da Ouvidoria Nacional (SENAPPEN) para alinhar e desenvolver as metas relacionadas à participação social, nas quais a Ouvidoria atua como agente estratégico.
- b) Articulação com o CNPCP**
O Ouvidor Nacional dialogará com o Presidente do CNPCP sobre a possibilidade de inclusão do Conselho nas tratativas, visando à elaboração de um formulário de inspeção unificado e harmonizado para uso nacional.
- c) Canais de Comunicação** (Criação de um grupo de mensagens instantâneas para comunicação ágil entre CNJ e SENAPPEN; Definição de fluxo para envio direto de ofícios e demandas da Ouvidoria ao DMF (A/C Renata Chiarinelli Laurino), a fim de assegurar maior celeridade).
- d) Periodicidade das Reuniões**
Estabelecimento de reuniões quinzenais para acompanhamento das ações pactuadas e do Plano Pena Justa.
- e) Compartilhamento de Materiais Técnicos**
O DMF/Fazendo Justiça disponibilizará os estudos e fluxos de óbitos já estruturados (pesquisa FGV/CNJ) para subsidiar a atuação da Ouvidoria Nacional.

Referência: Processo nº
08016.026271/2025-94

SÊI nº 33768647

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE
POLÍTICAS PENAS OUVIDORIA NACIONAL DOS SERVIÇOS PENAS**

ATA DE REUNIÃO

DATA: 16 de janeiro de 2026

HORÁRIO: 13h28 às 14h58

LOCAL: Reunião realizada por videoconferência.

ASSUNTO: Metas do Programa Pena Justa (Ouvidoria), Fluxos de Combate à Tortura e Visita Técnica ao Maranhão.

PARTICIPANTES:

Pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP/Senappen): João Vitor Elpidio Ferreira, Anna Beatriz Ramalho Gonçalves, Diego Cleber Oliveira, Taís da Rocha Pinto Silva e Tainnara Fernandes Costa.

Pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ/DMF): Solange de Borba Reimberg, Valdirene Daufemback, Carolini Carvalho Oliveira, João Victor Santos Muruci, Isabela Rocha Tsuji Cunha, Melina Machado Miranda, Vitor Stegemann Dieter, Hortência Miranda, Catarina Mendes Valente Ramos e Andréa Vaz de Souza Perdigão.

REGISTRO DAS DELIBERAÇÕES:

1. Abertura e Inversão de Pauta:

A reunião foi iniciada pelo Sr. João Vitor Elpidio Ferreira e pela Sra. Solange de Borba Reimberg. Em comum acordo, deliberou-se pela inversão da pauta original para otimização do tempo, priorizando-se a apresentação dos fluxos de tortura pela equipe do CNJ, seguida das tratativas sobre a visita técnica ao estado do Maranhão.

2. Apresentação dos Fluxos de Denúncia e Tortura (Pena Justa):

2.1. A Sra. Carolini Carvalho Oliveira (CNJ) apresentou as medidas do programa "Pena Justa" atinentes à Ouvidoria. Destacou o fluxo de tortura, abrangendo implementação, adesão das Unidades Federativas e indicadores de publicização. Discorreu sobre a gestão prisional, protocolos disciplinares e o combate ao racismo institucional. Informou que, no segundo semestre de 2025, o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (DMF) processou 127 denúncias graves no fluxo de tortura, diferenciando tortura *stricto sensu* de tortura estrutural.

2.2. O Sr. João Victor Santos Muruci (CNJ) complementou a exposição, detalhando a triagem qualificada das denúncias. Informou que, de aproximadamente 1.500 documentos recebidos em dezembro de 2025, cerca de 10% foram classificados como casos graves ou estruturais, exigindo atuação direta.

3. Discussão sobre Metas, Prazos e Modelos Estaduais:

3.1. O Sr. João Vitor Elpidio Ferreira expressou preocupação quanto ao prazo de 12 de fevereiro para a meta de criação de fluxos de registro e coleta de dados (Ano 1).

3.2. A Sra. Valdirene Daufemback (CNJ) esclareceu que o modelo implementado em Goiás é a atual referência nacional. Sugeriu que este modelo seja considerado para o cumprimento da meta de fevereiro, enquanto o Fluxo Nacional segue em fase de estudo para pilotagem.

3.3. A Sra. Solange de Borba Reimberg deliberou pelo uso do material já existente como referência para o cumprimento da meta do Ano 1, permitindo a consolidação dos dados atuais.

3.4. A Sra. Isabela Rocha Tsuji Cunha reforçou a existência de modelos nos manuais de inspeção do CNJ e a vinculação de atos normativos ao Prêmio CNJ de Qualidade.

4. Ouvidoria e Segurança Dinâmica:

4.1. O Sr. João Vitor Elpidio Ferreira relatou dificuldades no acompanhamento do desfecho de denúncias pela Ouvidoria do Senappen. Solicitou apoio e material técnico ao CNJ sobre "Segurança Dinâmica".

4.2. A Sra. Valdirene Daufemback enfatizou a necessidade de integrar a segurança dinâmica aos protocolos de classificação de presos e às Regras de Mandela, visando a redução do isolamento solitário.

5. Monitoramento do Sistema Internacional:

A Sra. Anna Beatriz Ramalho Gonçalves informou sobre a formalização da instância colegiada para monitoramento de decisões da OEA e ONU. O instrumento jurídico será uma Portaria Interministerial e um Acordo de Cooperação Técnica (ACT), com previsão de entrega para o início de fevereiro. O Sr. João Vitor Elpidio Ferreira observou o risco de atraso nesta meta específica devido aos trâmites interministeriais.

6. Alinhamento para Visita Técnica ao Maranhão:

6.1. A pauta concentrou-se na saúde mental e na situação do Complexo de Pedrinhas. A Sra. Melina Machado Miranda (CNJ) expôs o cenário crítico de "transinstitucionalização" e a existência de ala com perfil asilar no Hospital Nina Rodrigues.

6.2. A Sra. Isabela Rocha Tsuji Cunha destacou que o Maranhão não enviou o plano de prorrogação da Resolução nº 487/CNJ.

6.3. O Sr. João Vitor Elpidio Ferreira corroborou as preocupações, relatando a presença de custodiados em sofrimento mental em celas comuns e a burocracia estadual nas perícias. Listou ainda pontos de atenção sobre remição de pena, infraestrutura para banho de sol e facções criminosas.

7. **Encaminhamentos Finais:** Ficaram definidos os seguintes encaminhamentos: I. Criação de diretório compartilhado e elaboração de plano de trabalho conjunto entre Senappen e CNJ; II. Envio, pelo Senappen ao CNJ, do Guia de Visita e dos ofícios relativos à saúde mental; III. Confirmação da agenda presencial no estado do Maranhão na segunda-feira subsequente.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 14h58.